

1500404-05.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação. A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500404-05.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500404-05.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2047199/2020 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 10106673 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 105/20/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2047199 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 105/20/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2047199 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 105/20/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FARLEI NASCIMENTO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de FARLEI NASCIMENTO SILVA (vulgo Coringa), devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta de 10:00 horas, na Rua das Margaridas (Escadão da

Rua), Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, nesta comarca de Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 37 porções de crack (pedras), com peso líquido de 7,22 gramas; 54 porções de crack (eppendorfs), com peso líquido de 6,64 gramas; e 26 porções de cocaína (eppendorfs), com peso líquido de 9,46 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, quando abordaram o denunciado, após serem informados por uma usuária sobre a venda de drogas.

1.2.) Durante a abordagem, constatou-se em busca pessoal que FARLEI trazia no interior de uma pochete de cor preta as diversas porções de crack e cocaína, além da quantia de R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) em espécie, obtida através da comercialização dos entorpecentes.

1.3.) O denunciado confessou informalmente aos policiais militares que havia acabado de assumir o ponto de venda de drogas, localizado nas imediações de dois estabelecimentos de ensino (Escolas Municipais Maria Nila Pontes Irma e Renato Tonolli Brito Pedro), sendo preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

1.4.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput c.c. Art.40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.09/10) e o laudo de constatação (fls.26/28).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.90/92, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e crack.

3.) Notificado (fls.130), o apresentou defesa prévia (fls.133.135), mas, a decisão de fls.137/139 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva aduzindo que começou a traficar no dia dos fatos para sustentar seu filho, sendo preso no mesmo dia e que recentemente passou pela clínica de reabilitação de dependentes químicos (fls.159).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal, o reconhecimento da confissão, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da causa de aumento referente ao crime ter ocorrido nas proximidades de estabelecimento de ensino. Ainda, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade, com fixação do regime inicial aberto.

6.) O réu, por seu turno, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, afastamento da causa de aumento, pois a escola estava fechada em razão da pandemia, bem como fixação do regime aberto.

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 37 porções de crack (pedras), com peso líquido

de 7,22 gramas; 54 porções de crack (eppendorfs), com peso líquido de 6,64 gramas; e 26 porções de cocaína (eppendorfs), com peso líquido de 9,46 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10), pelo laudo de constatação (fls.26/28) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e crack (fls.90/92), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria, dúvida não há em aponta-la na direção do réu, confesso. Vejamos.

10.1.) Luiz Cesar, policial militar, ouvido às fls. 160, aduziu que durante o patrulhamento avistaram duas pessoas sentadas no escadão. Em seguida, ao serem abordados, a moça os informou que havia comprado um pino de entorpecente do réu, sendo com ele encontrados os entorpecentes apreendidos e determinada quantia em espécie. Relatou que o réu confessou informalmente ter vendido entorpecente à moça e que ela teria sido sua primeira cliente no dia. Ainda, acrescentou que a abordagem ocorreu a 500 metros de duas escolas. Nesta toada temos o depoimento de Laércio, também policial militar, ouvido às fls. 161, tendo este acrescentado que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

10.2.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação. A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

13.) Por fim, a majorante prevista no Art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, também deve incidir no caso concreto.

13.1.) Com efeito, do robusto conjunto probatório se verifica que o tráfico ilícito de entorpecente foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o que, sem dúvida, justifica a incidência da majorante e, não obstante a pandemia, as escolas estavam aptas a funcionar. Há de se destacar que algumas até foram abertas para realização de atividades internas, permanecendo inviabilizada apenas as aulas presenciais em fevereiro de 2020, com possibilidade de realização de outras atividades como reuniões de professores, planejamento estratégico e estabelecimento de diretrizes para o ano letivo. Apenas só fato de não poder vender drogas a estudantes não implica em afastamento da hipótese legal majorada, posto possível, por exemplo, venda de drogas a professores ou prestadores de serviço que atuam no

estabelecimento de ensino.

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu FARLEI NASCIMENTO SILVA como incurso no Art. 33, caput c.c. Art.40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, o que não a retira do patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém ou além dos limites da lei que a cominou.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em 2/3, pois assim o faço quando as circunstâncias são favoráveis e há confissão pela; além de aumentar em 1/6 a pena pela majorante prevista no Art. 40, III, da Lei de Drogas, já que não havia nenhuma condição ainda mais desfavorável do que a proximidade a local prevista no referido inciso. Assim, fixo a pena em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, fixadas no mínimo legal.

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu FARLEI NASCIMENTO SILVA em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante da pena fixada.

21.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

21.1.) Deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes definidos na execução; além de pagar mais 194 dias-multa como penas restritivas de direitos.

22.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que respondeu solto, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva e impossível execução provisória da pena.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA